



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.664-2025

Santiago, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 41 (TCE), don Francisco Daniel Lincheo Torrejón, candidato a Consejero Regional por la circunscripción de Iquique, Región de Tarapacá, en las Elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, deduce reclamación contra la Resolución N°G9677, de treinta de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos electorales por omisión grave, conforme al artículo 50 de la Ley N°19.884, y desestimó el reembolso solicitado;

2°) Que, la Observación N°1 recae sobre la Boleta de Honorarios N°9, de veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, por \$800.000, por servicios de brigadista en la distribución de palomas y volantes. El Servicio Electoral tuvo el gasto por acreditado con esa boleta y lo observó por no haberse acompañado el informe de actividades del proveedor, no haberse justificado el valor de mercado y no haberse remitido el anexo del administrador electoral que declarara el documento pendiente de pago. En esta sede el reclamante acompañó un contrato de prestación de servicios (f. 52), que precisa el servicio, el período comprendido entre el primero y el veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro y el precio diario pactado, concordante con el valor de mercado. Acompañó también un certificado suscrito por el candidato y el prestador (f. 53), que da cuenta de la ejecución del servicio y de que el pago se encuentra pendiente, y fotografías de la instalación del material de campaña (fs. 54 a 56). Tales antecedentes satisfacen las tres exigencias formuladas; por lo que, en consecuencia, procede levantar la observación;

3°) Que, la Observación N°2 recae sobre la Factura N°528, de veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro, por \$1.785.000, por cincuenta lonas de PVC y cincuenta adhesivos impresos, la que fue anulada mediante la Nota de Crédito





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.664-2025

Electrónica N°47. Ni dicha nota de crédito ni la Factura N°529, presentada como documento de reemplazo, constan en el expediente, y acompañar la factura anulada no restituye su validez tributaria. El gasto carece, entonces, de documento tributario que lo acredite, conforme a los artículos 37 y 48 de la Ley N°19.884; por lo que, en consecuencia, procede mantener la observación;

4°) Que, la Observación N°3 se refiere a que el reembolso solicitado excede el máximo determinado por los votos obtenidos. Dicha circunstancia no constituye causal autónoma de rechazo de la cuenta, sino que solo limita el monto reembolsable al máximo legal; por lo que, en consecuencia, procede mantenerla; y

5°) Que, aun levantada la Observación N°1, el gasto rechazado correspondiente a la Observación N°2 asciende a \$1.785.000, cifra equivalente al 69,07% de los gastos electorales declarados, que alcanzaron a \$2.585.000. Dicho porcentaje supera con creces el umbral del 20% que el artículo 50 de la Ley N°19.884 contempla para configurar la omisión grave, por lo que procede confirmar el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales. Rechazada esta, no procede el reembolso solicitado, conforme al artículo 17, inciso séptimo, de la misma ley.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación interpuesta a foja 41 del expediente**, solo en cuanto se levanta la Observación N°1, manteniéndose las Observaciones N°2 y N°3, y **se confirma el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales**, sin que proceda el reembolso solicitado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.664-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 21/08/2026



MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 21/08/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 21/08/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 21/08/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1664-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 21/08/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 21 de agosto de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 21/08/2026



84D459F8-DDE6-4309-9D7F-4C994B4694B8

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.